

Điều 27. Bổ sung, sửa đổi Quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, có những nội dung cần bổ sung, sửa đổi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phó Thủ tướng

Nguyễn Tấn Dũng

CÁC BỘ

BỘ CÔNG AN

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ Công an số 1351/2004/QĐ-BCA (C11) ngày 18/11/2004 ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng Công an nhân dân.

Điều 2. Việc in, phát hành các biểu mẫu phải bảo đảm yêu cầu tại Danh mục biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 295/2000/QĐ-BCA (C11) ngày 06/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự.

Điều 4. Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Lê Hồng Anh

DANH MỤC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ TỤNG HÌNH SỰ

(ban hành kèm theo Quyết định số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004
của Bộ trưởng Bộ Công an).

Số thứ tự	Tên biểu mẫu	Ký hiệu	Đơn vị	Chất liệu	Khổ (cm)	Mặt in	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. Các Quyết định						
1	Quyết định khởi tố vụ án hình sự	01QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
2	Quyết định không khởi tố vụ án hình sự	02QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
3	Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự	03QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
4	Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự	04QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
5	Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự	05QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
6	Quyết định nhập vụ án hình sự	06QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
7	Quyết định tách vụ án hình sự	07QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
8	Quyết định ủy nhiệm	08QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
9	Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án hình sự	09QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
10	Quyết định phân công Điều tra viên điều tra vụ án hình sự	10QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
11	Quyết định ủy thác điều tra	11QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
12	Quyết định thay đổi Điều tra viên	12QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
13	Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự	13QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
14	Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự	14QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
15	Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự	15QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Quyết định khởi tố bị can	16QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
17	Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can	17QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
18	Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can	18QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
19	Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can	19QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
20	Quyết định đình chỉ điều tra bị can	20QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
21	Quyết định phục hồi điều tra bị can	21QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
22	Quyết định áp giải bị can	22QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
23	Quyết định truy nã	23QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
24	Quyết định đình nã	24QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
25	Quyết định tạm giữ	25QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
26	Quyết định gia hạn tạm giữ	26QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
27	Quyết định cho bảo lãnh	27QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
28	Quyết định cho đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm	28QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
29	Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn	29QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
30	Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn	30QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
31	Quyết định hủy bỏ lệnh kê biên tài sản	31QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
32	Quyết định dẫn giải người làm chứng	32QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
33	Quyết định xử lý vật chứng	33QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
34	Quyết định khai quật tử thi	34QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
35	Quyết định trưng cầu người phiên dịch	35QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
36	Quyết định trưng cầu giám định	36QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
37	Quyết định trưng cầu giám định bổ sung	37QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
38	Quyết định trưng cầu giám định lại	38QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
39	Quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa	39QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	Quyết định trả tự do	40QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
41	Quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự	41QĐ	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
II. Các Lệnh							
1	Lệnh bắt khẩn cấp	01L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
2	Lệnh khám xét khẩn cấp	02L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
3	Lệnh bắt bị can để tạm giam	03L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
4	Lệnh khám xét	04L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
5	Lệnh tạm giam	05L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
6	Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện	06L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
7	Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện	07L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
8	Lệnh kê biên tài sản	08L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
9	Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú	09L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
10	Lệnh trích xuất và dẫn giải	10L	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
III. Các Biên bản và Văn bản kèm theo Biên bản							
1	Biên bản về việc bắt người	01BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
2	Biên bản khám xét	02BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
3	Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét	03BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
4	Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản	04BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
5	Biên bản bắt người phạm tội quả tang	05BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
6	Biên bản bắt người đang truy nã	06BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
7	Biên bản giao, nhận người bị bắt	07BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
8	Biên bản kê biên tài sản	08BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
9	Biên bản thu giữ thư tín,	09BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện						
10	Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu	10BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
11	Biên bản đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm	11BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
12	Biên bản về việc trả lại tài sản	12BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
13	Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể	13BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
14	Biên bản hỏi cung bị can	14BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
15	Biên bản ghi lời khai	15BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
16	Biên bản đối chất	16BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
17	Biên bản nhận dạng	17BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
18	Biên bản thực nghiệm điều tra	18BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
19	Biên bản khám nghiệm hiện trường	19BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
20	Biên bản khám nghiệm tử thi	20BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
21	Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi	21BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
22	Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông	22BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
23	Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông	23BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	1	
24	Biên bản giao nhận vật chứng	24BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
25	Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án	25BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
26	Biên bản về việc đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án	26BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
27	Biên bản về việc sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án	27BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
28	Biên bản giao nhận (Quyết định khởi tố bị can, Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố	28BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	bị can; các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát; Bản kết luận điều tra vụ án)						
29	Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	29BB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	2	
IV. Các văn bản khác							
1	Thông báo về việc bắt/tạm giam	01VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
2	Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự	02VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
3	Thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại/tố cáo	03VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
4	Thông báo về nội dung kết luận giám định	04VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
5	Thông báo về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa	05VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
6	Giấy triệu tập (bìa 100g/m ²)	06VB	c	Giấy trắng 58g/m ²	39x19	2	200tr/ cuốn
7	Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m ²)	07VB	c	Giấy trắng 58g/m ²	39x19	1	200tr/ cuốn
8	Giấy mời (bìa 100g/m ²)	08VB	c	Giấy trắng 58g/m ²	39x19	1	200tr/ cuốn
9	Giấy biên nhận	09VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
10	Giấy chứng nhận người bào chữa	10VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
11	Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự	11VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
12	Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú	12VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
13	Bản kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can	13VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A4	1	
14	Lý lịch bị can	14VB	tờ	Giấy trắng 58g/m ²	A3	2	
15	Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m ²)	15VB	c	Giấy trắng 58g/m ²	16x30	1	200tr/ cuốn

Tổng số: 95 biểu mẫu

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Lê Hồng Anh